# 广州市机动车排气污染防治规定

(2007 年 1 月 12 日广州市第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过　2007 年 3 月 29 日广东省第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议批准

根据 2010 年 12 月 31 日广州市第十三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过并经 2011 年 1 月 17 日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十四次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于修改〈广州市社会治安综合治理条例〉等十七件地方性法规的决定》第一次修正

根据 2011 年 12 月 14 日广州市第十三届人民代表大会常务委员会第四十六次会议通过并经 2012 年 1 月 9 日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于修改〈广州市销售燃放烟花爆竹管理规定〉等十件地方性法规中部分行政强制规定的决定》第二次修正

根据 2015 年 5 月 20 日广州市第十四届人民代表

大会常务委员会第三十九次会议通过并经2015年12月3日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于因行政区划调整修改〈广州市建筑条例〉等六十六件地方性法规的决定》第三次修正)

**第一条** 为防治机动车排气污染，保护和改善大气环境，保障人体健康，促进社会、环境、经济的协调发展，根据《中华人民共和国大气污染防治法》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本规定。

**第二条** 本市行政区域内的机动车排气污染防治适用本规定。

**第三条** 市人民政府应当将机动车排气污染防治纳入城市总体规划，并在综合交通规划中体现机动车排气污染防治的要求，采取措施，防治机动车排气污染。

**第四条** 市环境保护行政主管部门对全市机动车排气污染防治实施统一监督管理，负责组织实施本规定。

区环境保护行政主管部门负责对所辖区域内的机动车排气污染防治实施监督管理。

公安、交通、质量技术监督、工商、经济贸易

等行政管理部门，按照各自职责，对机动车排气污染防治实施监督管理，并对环境保护行政主管部门的执法工作予以配合。

**第五条** 市环境保护行政主管部门应当会同市公安、交通、质量技术监督、工商、经济贸易等行政管理部门建立机动车排气污染防治协调制度。

**第六条** 市环境保护行政主管部门负责建立全市机动车排气污染监督管理数据库和数据传输网络，对检测数据等信息进行统一管理，为有关行政管理部门执法提供统一数据和信息。

市环境保护行政主管部门应当定期向社会公布全市和区域性的机动车排气污染监测情况及有关数据，并提供查询服务。

**第七条** 任何单位和个人都有权对机动车排气污染行为进行投诉和举报。环境保护行政主管部门或者相关行政管理部门应当按照有关规定予以处理和答复。被举报的行为查证属实的，环境保护行政主管部门可以对举报人进行奖励。

环境保护行政主管部门可以聘任义务监督员，协助开展机动车排气污染防治监督。

**第八条** 在本市初次登记上牌的机动车，不符合本市执行的新的机动车污染物排放标准的，公安机关不予登记。

**第九条** 市环境保护行政主管部门按照国务院环境保护行政主管部门发布的环保达标车型核准公告，公布符合本市执行的新的机动车污染物排放标准的车型目录。

**第十条** 在用机动车的所有人、使用人应当加强对机动车的维护保养，保证在用机动车及其污染控制装置处于正常工作状态，使机动车符合规定的污染物排放标准，不得拆除、闲置或者擅自更改在用机动车排气污染控制装置。

汽油车应当按照规定安装曲轴箱通风系统、燃油蒸发控制系统。

**第十一条** 本市对在用机动车实行排气污染定期检查与维护制度。具体办法由市环境保护行政主管部门会同市交通、质量技术监督行政管理部门制定，报市人民政府批准后实施。

**第十二条** 交通行政管理部门在办理机动车营运许可或者对营运机动车进行定期审验时，对不符合规定的污染物排放标准的机动车，不予办理营运许可，或者不予通过定期审验并收回营运证。

**第十三条** 在用机动车不符合规定的污染物排放标准且无法修复的，公安机关应当依法强制报废并办理注销登记。

市人民政府可以根据机动车排气污染防治需要，

制定政策，鼓励不符合本市执行的新的污染物排放标准的在用机动车提前报废更新。

**第十四条** 从事机动车维修经营活动，应当取得行政许可。维修机动车的发动机和排气污染控制系统的，应当使机动车符合规定的污染物排放标准，并应当将机动车排气污染控制指标纳入维修质量保证内容，在质量保证期内承担维修质量责任。

交通行政管理部门应当加强对机动车维修企业日常维修活动的监管，市环境保护行政主管部门应当对经维修交付使用的机动车进行排气污染抽检。

**第十五条** 禁止销售和使用不符合规定标准的车用燃料。

**第十六条** 市人民政府应当制定有关政策和措施，鼓励、支持和推广使用低污染燃油、替代燃料等清洁燃料。

**第十七条** 提倡机动车使用人临时停车时熄火。

**第十八条** 市人民政府可以根据机动车排气污染防治的需要，对本市机动车实施环保标志管理制度，并根据环境空气质量状况和要求，对没有环保标志或者有某种环保标志的机动车，采取限制区域、限制时间行驶的交通管制措施。具体办法由市环境保护行政主管部门会同市公安机关制定，报市人民政府批准后实施。

禁止伪造、变造机动车环保标志。禁止使用伪造、变造的机动车环保标志或者冒用其他车辆的环保标志。

**第十九条** 机动车经检测不符合规定的污染物排放标准的，不予通过机动车安全技术检验。

**第二十条** 申请从事机动车排气污染检测业务的机构应当有与本市执行的新的机动车污染物排放标准相适应的检测仪器设备，并取得有关行政管理部门的资质认定。

已经设立的从事机动车排气污染检测的机构，没有与本市执行的新的机动车污染物排放标准相适应的检测仪器设备的，由负责资质认定的行政管理部门限期改造；逾期不改造或者经改造仍不符合要求的，不得继续从事机动车排气污染检测。

**第二十一条** 从事机动车排气污染检测的机构应当建立机动车排气污染检测情况档案。

从事机动车排气污染检测的机构应当按照有关法律、法规、技术规范的规定和与本市执行的新的机动车污染物排放标准相适应的检测方法进行机动车排气污染检测，如实填写机动车排气污染检测报告，并将检测结果报送市环境保护行政主管部门，接受其监督。

从事机动车排气污染检测的机构违反有关法律、

法规、技术规范的规定和与本市执行的新的机动车污染物排放标准相适应的检测方法进行机动车排气污染检测的，其检测数据无效。

环境保护行政主管部门和有关行政管理部门应当加强对从事机动车排气污染检测的机构日常检测活动的监管，并对经其检测的机动车进行排气污染抽检。

**第二十二条** 机动车所有人、使用人应当选择具有机动车排气污染检测资质的机构进行排气污染检测，按照物价部门规定的标准缴交检测费用。

**第二十三条** 公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。

上路抽检不得妨碍道路交通的安全和畅通，不得收取检测费用，检测人员应当向机动车的驾驶人明示检测结果。

群众举报在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他可视污染物的，由环境保护行政主管部门负责查处，公安机关予以配合。

**第二十四条** 环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。抽检不得向机动车的所有人、使用人收取费用，检测人员应当

向机动车的所有人或者使用人明示检测结果。

被抽检单位或者机动车的所有人、使用人不得拒绝抽检，不得弄虚作假。

**第二十五条** 经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车，由环境保护行政主管部门责令限期维修，同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库，并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对被责令限期维修的机动车进行跟踪监管。被责令限期维修的机动车未在限期内维修合格的，不得上路行驶；违法上路行驶的，公安机关应当采取措施予以处理。

市环境保护行政主管部门应当将道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准、被责令限期维修的外地机动车的检测结果通报给车辆登记地的环境保护行政主管部门。

**第二十六条** 违反本规定第十条规定，机动车的所有人、使用人拆除、闲置、擅自更改在用机动车排气污染控制装置的，汽油车的所有人、使用人不安装曲轴箱通风系统、燃油蒸发控制系统的，由环境保护行政主管部门责令改正，并处以五百元罚款。

**第二十七条** 违反本规定第十四条规定，未经

行政许可从事机动车的发动机和排气污染控制系统维修的，由交通行政管理部门责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得两倍以上十倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处以二万元以上五万元以下罚款。

**第二十八条** 违反本规定第十四条规定，维修出厂的机动车，在质量保证期内，经抽检因维修质量的原因不符合规定的污染物排放标准的，机动车维修企业应当无偿返修；拒不返修或者返修后维修质量仍不符合规定的污染物排放标准的，由环境保护行政主管部门对机动车维修企业处以二千元以上五千元以下罚款。

**第二十九条** 违反本规定第十五条规定，销售不符合规定标准的车用燃料的，由工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》和《广东省查处生产销售假冒伪劣商品违法行为条例》等有关法律、法规的规定处罚。

**第三十条** 违反本规定第十八条第二款规定，伪造、变造机动车环保标志，使用伪造、变造的机动车环保标志或者冒用其他车辆的环保标志的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚。

**第三十一条** 违反本规定第二十条第一款规定，

从事机动车排气污染检测的，由质量技术监督等行政管理部门依照《中华人民共和国计量法》等有关法律、法规和规章的规定处罚。

**第三十二条** 违反本规定第二十一条第二款规定，从事机动车排气污染检测的机构违反有关法律、法规和技术规范的规定进行机动车排气污染检测，或者故意填写虚假检测报告的，由环境保护行政主管部门责令停止违法行为，并处以五万元以下罚款，情节严重的，由负责资质认定的行政管理部门取消其机动车排气污染检测资质。

**第三十三条** 违反本规定第二十三条第一款、第二十四条第二款规定，拒绝抽检或者弄虚作假的，由环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国大气污染防治法》等有关法律、法规的规定处罚。

**第三十四条** 违反本规定第二十五条第一款规定，被责令限期维修的机动车没有在限期内维修合格的证明的，由环境保护行政主管部门对机动车的所有人或者使用人处以每台车一千元以上二千元以下罚款。

**第三十五条** 从事机动车排气污染防治的行政管理部门的工作人员有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（一）环境保护行政主管部门的工作人员不按规

定发放机动车环保标志，对经抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车依法应当处罚而不进行处罚的；

（二）质量技术监督行政管理部门、环境保护行政主管部门的工作人员，对从事机动车排气污染检测的机构及其检测行为，不依照本规定进行监督管理情节严重的；

（三）公安机关的工作人员对不符合规定的污染物排放标准的机动车核发安全技术检验合格标志、登记上牌或者不依法办理注销登记的；

（四）交通行政管理部门的工作人员对不符合规定的污染物排放标准的机动车办理营运许可或者通过定期审验，对机动车维修企业不履行监督管理责任情节严重的；

（五）工商等行政管理部门的工作人员对销售不符合规定标准的车用燃料的行为不进行查处的；

（六）公安、交通、质量技术监督、工商、经济贸易等行政管理部门的工作人员应当配合环境保护行政主管部门执法工作而不予配合情节严重的；

（七）环境保护行政主管部门和公安、交通、质量技术监督、工商、经济贸易等行政管理部门的工作人员参与或者变相参与机动车排气检测、机动车维修和销售车用燃料等经营活动，或者违反规定要

求机动车的所有人、使用人到其指定的场所接受机动车检测、检验、维修服务或者添加车用燃料的；

（八）滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的其他行为。

**第三十六条** 本规定所称机动车，是指以汽油、柴油或者其它可燃物质作为燃料，以动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆。

本规定所称机动车排气污染，是指机动车排放的各种污染物对大气环境所造成的污染，包括机动车排气管、曲轴箱、油箱和燃油系统蒸发排放的污染物等所造成的污染。

本规定所称机动车排气污染控制装置，是指为有效控制和减少机动车排气污染而安装的装置，如曲轴箱强制通风装置、机动车尾气净化装置和燃油蒸发控制装置等。

**第三十七条** 本规定自2007年7月1日起施行。